

1008244-06.2021.8.26.0020

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... após o corte, registrou BO por furto de energia contra a autora e informou aos outros condôminos o ocorrido. Dessa forma, teria sofrido danos materiais, pela aplicação da multa, além de danos morais, pela corrê ENEL, diante das ilegalidades apontadas, e pelos corrêus Condomínio e Augusta, pela difusão entre todos os moradores do corte de energia sofrido pela autora. Requereu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

7ª Vara Cível

Rua Tomas Ramos Jordao,101, Sala 318, São Paulo - SP - cep 02736-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1008244-06.2021.8.26.0020 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008244-06.2021.8.26.0020

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Helenita Maciel da Nobrega

Requerido:

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

Helenita Maciel da Nóbrega ajuizou "AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA" em face de ENEL Distribuição São Paulo (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo), Condomínio Ed. Cj. Resid. Dr. Boghos Boghossian - Fase II e Augusta Cotrim.

Alega que se encontrava com 4 contas de luz em atraso, sendo que no dia 10/04/21, que foi um sábado, sem qualquer aviso prévio ou autorização, houve corte da energia de sua residência pelos prepostos da corrê ENEL, o que caracteriza ilegalidade diante do contido na Lei nº 14015/2020. Além disso, foi multada pela corrê Augusta, na condição de síndica do condomínio, por ter alterado a ligação da sua energia para religá-la após o corte, registrou BO por furto de energia contra a autora e informou aos outros condôminos o ocorrido. Dessa forma, teria sofrido danos materiais, pela aplicação da multa, além de danos morais, pela corrê ENEL, diante das ilegalidades apontadas, e pelos corrêus Condomínio e Augusta, pela difusão entre todos os moradores do corte de energia sofrido pela autora. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata da multa aplicada. Ao final, requer a procedência dos pedidos para confirmar a tutela de urgência, condenar a corrê ENEL a indenização por danos morais no importe de R\$ 20.000,00,

condenar os corréus Condomínio e Augusta em indenização por danos morais no importe de R\$ 50.000,00; e condenar todos os réus em danos materiais no importe de R\$ 1.100,00. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos de fls. 19/52.

Emenda a inicial a fls. 57/58 e juntada de documentos de fls. 59/74.

Decisão de fls. 75/76 concedeu os benefícios da justiça gratuita a autora, porém, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Citados, os corréus Condomínio e Augusta contestaram a fls. 85/97. Preliminarmente aduziram ilegitimidade passiva da corré Augusta, por suas condutas se resumirem a condição de representante legal do condomínio, e inépcia do pedido inicial de danos materiais que não guardam relação lógica com os fundamentos apresentados. No mérito, alegam que, no fatídico dia, quando a equipe da ENEL chegou para o corte da luz, a autora foi avisada e os encontrou junto ao quadro de luz juntamente com o zelador Cesídio. Horas após o corte, por volta 15:45 horas, a autora se direcionou junto com outra moradora até o quadro de luz, onde passaram a mexer em seu sistema, sem anuência da concessionária de luz e da administração do condomínio. No dia útil subsequente foi constatado que o quadro de luz tinha sido efetivamente mexido, com a realização de ligação irregular, sendo que, por orientação jurídica do condomínio, foi lavrado boletim de ocorrência. No dia 13/04/2021 compareceu preposto da corré ENEL que realizou novamente o corte e alertou ao condomínio e seu corpo diretivo do perigo ocasionado pela manobra da autora, que poderia acarretar grave incêndio naquele local. Pelo grave acontecimento a autora foi excluída da função de subsíndica e multada. Como a autora não recorreu dentro do prazo regimental da multa, foi emitido boleto bancário para seu pagamento. Ademais, não poderia o condomínio réu impedir o ingresso/acesso de prepostos da corré ENEL ao quadro de luz ante o contido Resolução Normativa nº 414, da ANEEL, que inclusive prevê como sanção a suspensão do fornecimento de energia a toda a edificação. Portanto, diante da correção da conduta das corrés, inexistem danos morais ou materiais a serem ressarcidos.

Juntou documentos de fls. 98/122.

Citada, a corré ENEL contestou a fls. 123/129, pleiteando o julgamento improcedente dos pedidos uma vez que houve regular corte de energia diante da inadimplência da consumidora autora. Desse modo, não caberia qualquer indenização por danos morais, sendo que não se observa a existência de danos materiais.

Juntou documentos de fls. 130/163.

Decisão de fls. 164/165, para que a autora se manifeste em réplica e para que as partes especificassem novas provas.

Réplica de fls. 170/173.

A corré ENEL aduziu não ter outras provas a produzir (fls. 168); as corrés Condomínio e Augusta requereram a produção de prova testemunhal (fls. 169). Já a autora apenas pleiteou a juntada de novos documentos se o caso e a colheita de depoimento pessoal das partes.

Decisão saneadora de fls. 176/178 deferiu a produção de prova testemunhal.

Em audiência de instrução (fls. 250/251) restou, a princípio, infrutífera a tentativa de conciliação. Após desistência da oitiva das testemunhas Maria do Socorro e Silvio, foi ouvida a testemunha Cesídio. Encerrada a instrução, as partes reiteraram suas alegações anteriores.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo se encontra em fase de julgamento, de modo que as partes tiveram a faculdade de requerer e apresentar todas as provas que considerassem necessárias ao deslinde da causa. Ademais, temos em conta que os elementos de convicção acostados são hábeis a sustentar a linha decisória, pois já oportunizados contraditório e ampla defesa, restando os autos conclusos para decisão.

Reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual. Também não vislumbro qualquer vício impeditivo de julgamento do mérito, estando ausentes as hipóteses dos artigos 485 e 330 do Código de

Processo Civil.

Passo a análise do mérito.

A princípio, é preciso destacar que a pretensão da autora em relação a corrê ENEL e em relação aos corrêus Condomínio e Augusta possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos, motivo pelo qual há necessidade de analisá-los separadamente.

Não obstante, os fatos relevantes ao deslinde do caso em questão decorrem de questões que já eram por si mesmas incontroversas ou que foram demonstrados por prova documental, meramente confirmadas pela única testemunha ouvida durante o trâmite processual, senhor Cesídio, zelador do prédio.

Nesse sentido, incontroverso ou cabalmente demonstrado que a autora se encontrava inadimplente quando do corte de energia, em relação há pelo menos quatro faturas de energia, sendo que o corte ocorreu dia 10/04/21, e os pagamentos da fatura em atraso ocorreram dia 12 e 13 do mesmo mês; as provas documentais, notadamente imagens das câmeras de segurança do condomínio, demonstram que a autora não só acompanhou a realização do corte de energia como, algumas horas depois, juntamente com outra pessoa, resolveu mexer sem autorização no quadro de luz do prédio, tendo sido constatado posteriormente que o fez para religar clandestinamente a energia do seu apartamento, o que não só configura crime como também colocou em risco todos os outros moradores do condomínio diante da possibilidade de ocasionar algum incêndio no local; que a multa aplicada decorreu desse fato, sendo que o comunicado a respeito do grave acontecimento se deu sem a identificação do morador envolvido. Apenas pelo o que fora exposto, e aqui analisando a pretensão em face apenas em relação ao Condomínio e a senhora Augusta, conclui-se que os pedidos são improcedentes, na medida em que a aplicação da multa se mostrou regular e razoável diante do gravíssimo e espantoso fato de um morador ousar a colocar todos os outros moradores em risco, após o corte de energia de sua unidade, devidamente justificável pela sua inadimplência. Não houve, ademais, insurgência específica em relação ao decurso do prazo para recurso administrativo da multa, de modo que a expedição de boleto bancário para sua cobrança configura exercício regular do direito do condomínio.

Destaque-se a absoluta irrelevância do fato da corrê Augusta ser ou não síndica do condomínio porque o fato do quadro de luz ter sido mexido pela autora produz indícios suficientes da prática delitiva do art. 155, §3º, do Código Penal, o que permite a qualquer pessoa do povo denunciar à polícia para as devidas investigações.

Portanto, o pedido de danos materiais, em que pese sua inadequação, já que o correto seria o pleito de anulação da multa com eventual ressarcimento do valor pago, está fadado a improcedência até porque a multa aplicada é justificada, razoável e legítima no tocante ao regimento interno do prédio, afastando eventual direito de a autora ressarcir-se do valor, muito embora não tenha provado o seu recolhimento.

Por outro lado, não há substrato legal suficiente também a embasar os danos morais pleiteados uma vez que o comunicado aos condôminos juntado pela própria autora a fls. 28 possui redação elucidativa, respeitosa e sem qualquer indicação nominal do condômino que teria praticado a irregularidade e/ou ilícito no quadro de luz do condomínio. Não há dúvidas de que o grave fato ocorrido mereceria sim o devido esclarecimento a todos que ali habitam, até mesmo como forma de esclarecer o perigo de tal conduta e repelir eventual outra ação nesse sentido por algum outro morador. Do mesmo modo, não haveria de se responsabilizar o condomínio ou a síndica pela entrada de prepostos da corrê ENEL no prédio porque evidente que a concessionária é titular na prestação de serviços de distribuição de energia nesta cidade e, por óbvio, deve ter acesso irrestrito ao quadro de luz do edifício, até mesmo por sua responsabilidade por qualquer acontecimento decorrente de seus equipamentos elétricos. Não por outro motivo foi editada a Resolução Normativa nº 414, da ANEEL, que inclusive prevê como sanção a suspensão do fornecimento de energia a toda a edificação, conforme aludido pelos corrêus.

Sendo assim não subsiste motivos para a condenação dos corrêus Condomínio e senhora Augusta por hipotéticos danos morais sofridos pela autora, o que não se confirmou pelas provas coligidas aos autos e conclusões acima apresentadas.

No que concerne à corré ENEL, observa-se a existência de relação jurídica de natureza consumeirista em relação à autora, nos termos do art. 3º e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, dispensável a inversão do ônus da prova porque como já dito os fatos são incontroversos ou provados por prova documental. A despeito disso, se a pretensão de indenização por danos materiais já era inadequada em relação aos corréus Condomínio e senhora Augusta, no que concerne à corré ENEL não guarda qualquer nexo de causalidade com eventual conduta ou omissão, uma vez que a multa foi aplicada pelo corréu Condomínio, diante do desrespeito de infração regimental; logo, inexistente liame fático-jurídico com conduta ou omissão da corré ENEL em face das atividades empresariais desenvolvidas.

No tocante aos danos morais pleiteados, tornou-se incontroverso que a corré ENEL cortou a luz do apartamento da autora no dia 10/04/2021, que de fato era sábado.

Quanto ao aviso de corte, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL dispõe, em seu artigo 173, I, "b", que o corte de energia elétrica por falta de pagamento deve ser precedido de comunicação formal ao consumidor, com uma antecedência de, no mínimo, 15 dias. Referido inciso I engloba o aviso constante nas faturas, o que foi cumprido pela ré, notificando também, via e-mail.

Ademais, a Lei nº 14.015/2020 vedou o corte do fornecimento de energia durante o final de semana, o que efetivamente ocorreu.

Portanto, muito embora o corte de energia elétrica seria exercício regular de direito, ante a inadimplência confessada, fato é que a requerida procedeu ilicitamente ao promover o corte sem a notificação prévia do débito e no final de semana, o que impede a imediata regularização das contas de consumo em atraso para permitir a pronta religação em se tratando de serviço essencial. Desse modo, pelo fato de o corte ter se operado de forma irregular e que o fornecimento de energia elétrica é considerando serviço essencial, entendo configurados os danos morais reclamados na inicial.

Nesse sentido:

"Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Suspensão do fornecimento de serviço essencial, apesar do consumidor estar adimplente. Corte efetuado em um sábado, em desrespeito ao art. 172, §5º, da Resolução Aneel 414/2010 (redação dada pela Resolução 479/2012). Serviço restabelecido depois do prazo estabelecido pela Aneel para suspensão indevida. Falha na prestação de serviços da concessionária. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em 4h (art. 176, §1º, da Resolução Aneel 414/2010). Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização bem aplicada em primeiro grau no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Responsabilidade contratual. Juros de mora que devem incidir desde a citação (art. 405 do CC). Precedentes do STJ. Sentença mantida com observação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1002356-93.2020.8.26.0019; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021).

APELAÇÃO CIVIL - CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA X DANO. Ação indenização por danos morais. Sentença de procedência. Dano moral reconhecido. Insurgência da ré quanto à condenação do danos morais. Corte do fornecimento de energia que ocorreu no final de semana, o que é vedado pela Lei 14.015/2020 que deu nova redação ao art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017. Precedentes deste C. Tribunal. Mantida a indenização por dano moral no valor de R\$ 3.000,00. Sentença confirmada. Majoração da verba honoraria, conforme artigo 85, parágrafos 2º e 11º do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035280920218260319 SP 1003528-09.2021.8.26.0319, Relator: Deborah Ciocci, Data de Julgamento: 30/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Pretensão indenizatória por conta de danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia. Autora que reside no imóvel

objeto, a tornar irrelevante a sua titularidade. Obrigação pessoal. Preliminar de ilegitimidade afastada. Corte indevido que se deu numa sexta feira, dia vedado pela legislação. Inteligência art. 6º, par. ún., Lei nº 13.460/17, incluído pela Lei nº 14.015/20. Consumidora que ficou sem energia elétrica, serviço essencial, por todo o final de semana. Ato ilícito caracterizado que enseja o dever de indenizar. Segunda suspensão que se aparelhou em contas distintas, a afastar a tese do mero recorte. É indubitoso que a autora, nesse contexto, sofreu concretamente dano moral. Dano também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Teoria do desvio produtivo. Compensação moral fixada em 5.000,00. Soma que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Razoabilidade. Precedentes desta Câmara. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10025455820218260400 SP 1002545-58.2021.8.26.0400, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 11/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Para a fixação do montante adequado para a justa indenização dos danos morais devem ser analisados os vários fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado pelo ilícito, ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, de modo que a indenização sirva para desestimular a repetição do comportamento inadequado pelo responsável pela prática, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o seu beneficiário. No caso em testilha, relevante para aferição do quantum indenizatório devido, o fato de a autora não ter permanecido sem energia antes da quitação da dívida uma vez que, diante das provas coligidas nos autos, constatou-se que, valendo-se do exercício de suas próprias razões, acabou religando, clandestinamente, sua energia, não lhe privando do mencionado serviço. Desse modo, atento aos critérios acima alinhavados, fixo a indenização devida ao autor a quantia de R\$ 1.000,00, que se mostra adequado e suficiente tendo em vista as peculiaridades do caso em análise. Ante o exposto:

1) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos que Helenita Maciel da Nóbrega ajuizou em face de Condomínio Ed. Cj. Resid. Dr. Boghos Boghossian - Fase II e Augusta Cotrim. Sucumbente, a parte perdedora arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do diploma processual civil. A atualização da causa, para o fim de fixação da verba honorária, importa em correção monetária, tomando como parâmetro de atualização a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/SP, computada desde a data de prolação desta sentença (Súmula 14 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da citação válida da requerida. Tudo em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido, ex vi do § 8º do art. 85 do CPC.

Entretanto, observo que a parte perdedora fica dispensada do pagamento destas verbas, que somente poderão ser cobradas se, dentro do prazo de 5 anos a parte vencedora comprovar não mais existir o estado de hipossuficiência (art. 98, § 3º, do CPC), atendendo-se, na cobrança, ao disposto no art. 13, da Lei nº 1.060/50.

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos que Helenita Maciel da Nóbrega ajuizou em face de ENEL Distribuição São Paulo (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo) para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta decisão, através da Tabela Prática do E. TJSP, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, consoante disposto no artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles as despesas processuais

(art. 86, do CPC). Com relação às custas judiciais, são repartidas em partes iguais entre as partes, porém, ressalvada a cobrança desde tenha havido concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do §§ 2º, 8º e 14º, do art. 85, do CPC, fixo em R\$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, os honorários sucumbenciais devidos, porventura, pelas partes em favor do patrono da parte contrária.

Entretanto, observo que a parte autora fica dispensada do pagamento destas verbas, que somente poderão ser cobradas se, dentro do prazo de 5 anos a parte contrária comprovar não mais existir o estado de hipossuficiência (art. 98, § 3º, do CPC), atendendo-se, na cobrança, ao disposto no art. 13, da Lei nº 1.060/50.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

P.I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA